Gmail

Nana Yamakawa <nanayamax82@gmail.com>

事業譲渡まき直しについて

4 件のメッセージ

山川奈々 <nanayamax82@gmail.com> 2023年6月14日 9:47
To: ky 1221 <ky1221@hotmail.co.jp>

事業譲渡の契約まき直しを７月中にお願いしたいです。

今回一連のことで、小林さんのよからぬ話が私の耳に入ってきてしまったかもしれません。慎重に契約書を作るべきだったと後悔しています。

追加項目は以下で考えています。
・清算開始時期の解釈
・事業譲渡後のトラブル対応
・引き抜き禁止

私の知り合いの弁護士に安く依頼してもいいですし、小林さんが弁護士を探してくれても問題ないです。弁護士費用双方折半で、今後トラブルがなくなると思えば安いと思います。
私の知り合いであれば、それぞれ5万円くらいで大丈夫だと思います。
小林さんが弁護士を探してくださるなら、金額はお任せします。

【ことの経緯】

中先生や綱嶋さんから小林さんのほうに連絡があった話や、講師に小林さんからご連絡した話を聞いています。

私から後藤先生には早いタイミングで事業譲渡の旨伝えていて、それで極力私のサポートをしようとしてくれた後藤先生と、事業譲渡を知らないには後藤先生の暴走と受け取り、それがいろんなところに飛び火し・・・ということがありました。
今は、２人が仲良く協力的にしてくれて問題ないです。

私も一時期、いろんな人から小林さんの話を耳にすることがあり、
話す人ごとに違うことをいうので、あれ？？？と不信感を持ちました。
基本的に質問には細かくきちんと対応してくれている小林さんがなんで？？と、小林さんのことを理解しがたいというか、本当にあれ？なんで？？と。

私としては塾運営に差し支えない個所のことは気にするつもりもないですし、
実際小林さんはちゃんと引継ぎもしてくださいましたし、お母さんの件も本当でしたし、
事業譲渡を無効にするつもりはありません。ただし、上記の契約まき直しはお願いします。

私のほうからは、一律

トランビという事業譲渡（M&A)で当塾を知って、塾が魅力的だったので私が買収。当初からリモート業務を前提に進めていた。ただ、小林さんは生徒講師を不安にさせたくない配慮から、事業譲渡については伏せていたようです。

上記を中村先生と学生講師に伝えています。これ以上私は関与することはしません。
個人的にも小林さんに対して、ネガティブな感情はありません。単純に伝え方やタイミングの問題だったのだと認識しています。

ただ、伝え方やタイミングによって今後トラブルになる可能性は十分考えられ、それによって塾運営がリスクにさらされるのは避けたいので、契約のまき直しをお願いします。

山川奈々 <nanayamax82@gmail.com> 2023年6月14日 10:20
To: ky 1221 <ky1221@hotmail.co.jp>

失礼しました。
タイポ２点見つけました。以下が正式です。

1: それで極力私のサポートをしようとしてくれた後藤先生と、事業譲渡を知らない中先生は後藤先生の暴走と受け取り、それがいろんなところに飛び火し

2:上記を中村先生と学生講師以外に伝えています。

2023年6月14日(水) 9:47 山川奈々 <nanayamax82@gmail.com>:
[元のメッセージ非表示]

---

ky 1221 <ky1221@hotmail.co.jp> 2023年7月21日 1:40
To: 山川奈々 <nanayamax82@gmail.com>

事業譲渡契約に関しては、以前と同様に山川さんと弁護士さんに全てお任せしたいです。それに基本私はサインします。私の方は特に弁護士はいらないです。それをクラウドサインなり郵送して頂ければ。

ただ、2つ追記して欲しいお願いがあって、私が引き継ぎならびに責任を負う期限を設けて頂けませんか？
実はこれは今に始まった話ではなく、譲渡契約書を専門家さんに見てもらった際に唯一突っ込みが入ったことなんです。

「引き継ぎの期限書かないでいいんですか？？どちらかと言うと記載される場合が多いですよ。じゃなきゃいつまで譲渡側は引き継ぎもそうだし、責任負わないといけないんですか？？ということになりますからね。」と助言受けたんです。当時は私も深く考えてなかったんですが、今になるとその通りだったなぁと。

責任逃れをしたいとかではなく、単に私と家族は4月1日から新たな生活を始めてるわけでして、早く終わったことに関しては終止符を打ちたいという気持ちが家族ともども強いです。

あとはこれで全て解決するんじゃないかなぁと思うのですが、山川さんしかり在籍してる限りは講師と私は連絡を一切取らないということを明記してもらうのはいかがでしょうか？
今までもこれからもいろんな疑惑を持たれるよりは私もその方がすっきりします。トラブルも起きません。講師とはあれから一切連絡取ってませんしね。

勿論どうしても連絡を取らないといけない不測の事態が発生したら対応します。
私の住所もご存知ですし、分譲ですからまず引っ越しませんし、逃げも隠れもしません。

ちなみに引き抜きなんかしてませんよ。そんな姑息な手段を使わなくても、今いる講師見てもらえれば分かる通り、自然と良い人が寄ってくる星に生まれてるみたいです。
かつての塾も2年前の後藤さんも、不思議と困るとすぐに誰か入ってきます。良い人材を集めるノウハウもありますから。
今は時々デリバリーやったり、テレワークも契約社員ですし、人雇うような自営業はもうやらないと思いますよ。
ちなみに綱嶋君も最初から山川さんのために続けるよう言いましたが、「元々は小林さんいるから戻ってきたんで、、」とのことでこのまま除籍でいいみたいですよ。エリート街道まっしぐらの日経のことが心配なので、私もどこかで辞めてもらうおうとは思ってました。

上記の引き継ぎ期限ですが、専門家には長くて半年前後が主流と聞いていたので、夏期も終わり落ち着く9月末まででどうかなぁと思いました。

あと私は山川さんに意図的に嘘をつくようなマネは一切してないつもりです。金だけもらってトンズラここうとかも思ってないです。
お金目的なら850万出す約束だったタウンライフさん紹介の大阪で4教室やってる社長さんにしてますから。それを年始入り合意書交わす直前で断って、やっぱ面白いと思った山川さんに切り替えたんです。いやらしいお金のやりとりしたくないんで最初から言い値にするつもりでしたし。家族には悪いですが。

これでも全ては山川さんが困らないようにやってきたつもりです。誤解を生んでるほとんどはただの噂や憶測、もしくは私のことを良く思ってなかった人の陰謀あり、愚痴とかなんじゃないかなぁと。常に塾の30%は不満を持って通ってるのが当然とも言われてますし。中さんも尊敬してますし、良い人ですがある意味面倒臭いことを生む、好き？トラブルメイカーな部分ありますからね。

ただ、塾長はあまのじゃくじゃなきゃやっていけない側面もあります。親御さんや講師によって言い方変えたり、全く逆のことを言うことは日常茶飯時です。悪口だって当然言います。
とにかく賛同してあげることが仕事ですから。

また、塾やり出した31歳の私と40歳の私で考えた方も違うし、親御さんへの伝える内容も言ってることも全然違うと思いますよ。
あとは新卒で入った日能研グループの時から様々な塾を経験して、もう何千人の生徒と何百人の講師と付き合ってきましたから、さすがに誰に何を言ったかまでは覚えてないです。

特に塾始めてからは私のワンマン運転、私さえ知ってれば、解ってれば良かったわけで、メモとかもあんまりして来なかったです。

話まとまらず長々すいません。
・清算開始時期の解釈
・事業譲渡後のトラブル対応
・引き抜き禁止
3点了解です。

ご検討宜しくお願いします。

差出人: 山川奈々 <nanayamax82@gmail.com>
送信日時: 水曜日, 6月 14, 2023 10:20 午前
宛先: ky 1221 <ky1221@hotmail.co.jp>
件名: Re: 事業譲渡まき直しについて

[元のメッセージ非表示]

山川奈々 <nanayamax82@gmail.com> 2023年7月21日 7:40
To: ky 1221 <ky1221@hotmail.co.jp>

事業譲渡の件、了解です。
小林さんのご要望も承知しました、半年が妥当かどうかは相談しますが、特段今も問題ないので個人的にはその期間で書面作り依頼します。

講師の方に連絡してもらうのはなんら問題ないです。
引き抜きの件は、西馬込の講師のかたから聞きました。
その信憑性は別として、一時期塾内に小林さんへの欺瞞が私を含めた講師内であり、色々考慮したほうが全体的にみて得策だと考えています。

塾に関しては、事業譲渡の件をオープンにしてからは問題ありません。
現在、塾生59名、毎月140万夏期講習がある8月は200万を超えます。
これも私の力というより、小林さんが今まであの場所で継続してこられたからだと思っています。

私としては小林さんに対してマイナスな印象はありません。小林さんがいなくなってから色んな話が出てきて、ん？と思うことは多くありましたが、それでもやはり早く細かく対応してきてくれたことや、残ってくれてる講師を見れば小林さんが悪い人でないのはわかります。

小林さんがいなくなったことでパワーバランスが変わり中先生が大袈裟に画策したというのが本当のところのような気もしていますが、事業譲渡の件を知らなかったのなら無理もないことなのかと思っています。

どちらにしても私も大ごとにはしたくないですし、西馬込塾は好きで引き継げて良かったなと思っています。小林さんとも変な形で終わるのは嫌ですし、フラットな気持ちで淡々と進めていきたいと思います。

iPhoneから送信

2023/07/21 1:40、ky 1221 <ky1221@hotmail.co.jp>のメール:

[元のメッセージ非表示]